

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

מליאת הועדה המחוזית מתאריך 03.8.15

מסמך החלטות לפי סעיף 48 ה' לתיקון 101 לחוק התו"ב

רשימת הסעיפים שנדונו:

1. אישור פרוטוקול דיון מיום 06.7.15, 22.6.15
2. תתל 66 חנה וסע שפירים
3. תוכנית - מח/ 276 : תכנית מתאר קלנסווה
4. תוכנית - צש/ 4 /22 /31 א : מטמנת נורדיה לפסולת יבשה ושיקום הקרקע
5. תוכנית - 456-0163303 : מחפורת חפץ חיים- אתר זמני להטמנת פסולת יבשה לשיקום המחפורת.
6. בקשה - דרכ/ ש/ 84 : מסילת משה דיין-ראשונים ב- 431
7. נושא - הודעה בדבר צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א (י) לחוק התו"ב
8. מינוי ועדה להשלמת תוכניות :
חש/ 10 /13
חש/ 12 /11

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

1. אישור פרוטוקול –

הועדה מאשרת את פרוטוקול דיון מליאת הועדה המחוזית מתאריך 06.7.15, 22.6.15

מדינת ישראל משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

2.תתל/66 - חנה וסע שפירים

רקע:

מתחם "חנה וסע" הקיים הוקם מכח תכניות מח/150 ומח/150/1. לאור הצלחת המתחם, הפועל מזה כארבע שנים, ולאור הביקושים הערים, נדרשת הרחבתו של המתחם. מטרת התכנית תתל/66, היא הגדלת קיבולת החניון ע"י בניית קומת חניה מעל החניון הקיים ואפשרות לתוספת קומה שנייה נוספת בעתיד, תוך מתן מענה מהיר לביקושים וצמצום הפגיעה בפעילות החניון הקיים במהלך תהליך הבנייה. בתכנית המאושרת, מח/150, מוקנות זכויות להרחבה תת קרקעית של החניון. תת"ל 66 מבקשת להשתמש בזכויות אלו בקומה שנייה לחניון, במקום בקומות תת קרקעיות. מטרת הדיון העברת התייחסות הועדה המחוזית לתכנית בהתאם לסעיף 76 ג' (6) ו-(8) לחוק התכנון והבניה.

החלטה:

הועדה המחוזית מבקשת להביע את תמיכתה בקיומם של חניוני "חנה וסע" אפקטיביים בשטח המחוז ורואה חשיבות להרחבת חניון שפירים. יחד עם זאת סבורה הועדה כי פרויקט חשוב זה עוסק בקידום פתרון מיידי בלבד, ללא התייחסות לאספקטים משמעותיים כגון הביקושים האזוריים, הפעלת תחנת הרכבת, תכנון נת"צ חוזר מתל אביב, תכנון קשרי הליכה ואופניים ליושבים הסמוכים. כמו כן התכנית אינה מתייחסת לטווח המימוש של הקומה השלישית וביצוע הרמפה הנדרשת לבניית הקומה הנוספת. לאור זאת מבקשת הועדה המחוזית להעיר את ההערות הבאות בנוגע לתכנית המוצעת ולמסמכיה :

1. במסגרת התכנית המוצעת וכתנאי למימושה יש להבטיח את הקמת תחנת הרכבת המאושרת במתחם חנה וסע ולוודא כי הגישה ממנה ואליה אינה כרוכה בתשלום. החניון המוצע אינו נותן מענה מלא לכלל התנועות החולפות במתחם ונוסעי הרכבת אינם יכולים להשתמש בשרותיו.
2. הביקושים מצביעים על כך שתוספת קומה אחת אינה מספקת (לעניין זה קיימת התייחסות אף בסעיף 2.1.1 עמ' 16 למסמך הסביבתי). מבחינת זכויות מאפשרת התכנית הקמתה של קומה נוספת. יש לבחון האם הקו הכחול המוצע נותן מענה מלא לצורך בתוספת הרמפות והנתיבים על כביש מס' 1 הנדרשת להקמתה של הקומה השנייה. ככל ואין מענה לכך יש להגדיל את שטחה של התכנית. וככל שצריך להתרחב להרחיבו.
3. יש לבחון במסגרת תכנית זו התחברות מוצעת ע"ג מטרופוליטאן מצריפין לחניון. חיבור זה ישמש תח"צ בלבד. הפתרון נבחן במסגרת וועדת היגוי של משרד הפנים ומשרד התחבורה לפינוי בסיסי ומחנות צה"ל
4. גובה הקומה הראשונה יונמך ככל הניתן על מנת לצמצם את מופע החניון וחסירת המבטים לשטחים הפתוחים.
5. תיקונים להוראות תכנית :
 - א. סעיף 4.2.1 מציין שימושים בתאי שטח 3 ו-4 למבנים סגורים (חדר מנוחה ובקרה מבנים טכניים ועוד). יש לעדכן את טבלה 5 כך שתגדיר את הזכויות הניתנות לשימושים אלו בנפרד מזכויות המשמשות למבנה חנייה. ככל והזכויות הינן למבנים סגורים בלבד יש להבהיר זאת.
 - ב. הוראות סעיף 4.1 פרק ד' למסמך הסביבתי בנוגע למניעת מפגעים בשלב ההקמה יוטמעו בהוראות התכנית.
 - ג. הוראות סעיף 4.2 פרק ד' למסמך הסביבתי בנוגע למספר העצים המינימלי יעוגנו בהוראות התכנית.
 - ד. יש להשלים הוראות לפי סעיפים 4.3-4.6 לפרק ד' במסמך הסביבתי.

נציגת משרד התחבורה מסתייגת מדרישת הועדה להפעלת תחנת הרכבת.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

מח/276 – תכנית מתאר קלנסווה

רקע:

תכנית המתאר לעיר קלנסווה מיועדת לביסוס מעמד העיר כמוקד עירוני ואזורי, חיזוק הקשר בינה לבין היישובים המקיפים אותה, שיפור איכות החיים העירונית, חיזוק כלכלת העיר, הדגשת החשיבות התרבותית וההיסטורית של העיר, שימור התרבות החקלאית בעיר ובסביבותיה, טיפוח הערכים האורבניים, ניצול הקרבה לתשתיות לאומיות ואזוריות העוברות בתחום התכנית ושיפור הנגישות ומערך התחבורה העירוני.

השינויים העיקריים המוצעים בתכנית לעומת המצב המאושר: שינוי ייעוד שטח חקלאי במזרח לאזור תעשייה הכולל גם ייעוד מסחר ותעשייה בהתאם לתכנית מש/7 /1 /33 ב שקודמה במקביל לתכנית המתאר, הרחבת אזור המגורים בעיקר לכיוון צפון-מערב ומעט לכיוון צפון, מערב, דרום-מזרח ומזרח ע"י צמצום שטחים חקלאיים והכללת שטח שהינו בתחום המועצה האזורית לב השרון, ויצירת "כביש טבעת" חלקי וחיבורו לדרך 444 במזרח. התכנית תוכננה במסגרת ועדה בין משרדית.

השתלשלות העניינים בתכנית:

1. התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 8.7.11.
 2. לתכנית הוגשו התנגדויות רבות – הן ע"י תושבי העיר והעירייה, והן ע"י הרשויות הגובלות (האגודה השיתופית כפר יעבץ, הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון) וגופים שונים (עמותת "במקום", המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הועד העממי של תושבי קלנסווה).
 3. בתאריך 28.7.11 נבחנה התכנית לפי סעיף 109 לחוק ונקבע כי התכנית טעונה אישור השר.
 4. בתאריך 11.9.11, בהמשך למכתבו של מ"מ ראש עיריית קלנסווה מיום 17.8.11 ומכתב מעמותת "במקום" מיום 21.8.11, החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בתוקף סמכותה לפי סעיף 102 לחוק, להאריך את התקופה להגשת התנגדויות לתכנית שבנדון ב- 30 ימים נוספים מתום תקופת ההפקדה.
 5. בתאריך 17.2.13, לנוכח ההתנגדויות הרבות לתכנית, החליטה ועדת המשנה להתנגדויות בתוקף סמכותה לפי סעיף 107 לחוק למנות את מר זאב עמית כחוקר לשמיעת התנגדויות בתכנית המתאר של קלנסווה מתוך רשימת החוקרים המאושרת.
 6. בתאריכים 26.6.13, 30.6.13, 17.7.13, 24.7.13, 29.7.13 ו- 11.9.13 קיים מר זאב עמית דיונים פומביים בהם שמע את המתנגדים ו/או נציגיהם. בדיונים אלו נכחו עורכי התכנית, נציגי יזמי התכנית ונציגי לשכת התכנון המחוזית.
 7. בתאריך 9.2.13 העביר מר זאב עמית את חוות דעתו הכתובה ללשכת התכנון.
 8. בתאריך 2.2.14 התקיים דיון פנימי של ועדת המשנה להתנגדויות בתכנית. יועמ"ש הועדה עמד על הרקע המשפטי למינויה של ועדה להשלמת תכניות.
 9. בתאריך 10.2.14, נוכח חלוף הזמן והצורך במינויה של ועדה להשלמת תכניות לפי סעיף 109 לחוק, החליטה מליאת הועדה המחוזית למנות את ד"ר ענת בר כהן, נציגת השר להגנת הסביבה, כנציגת הועדה המחוזית בוועדה להשלמת תכניות.
 10. הועדה להשלמת תכניות קיימה דיונים פנימיים בתכנית בתאריכים 13.2.14 ו- 17.3.14 במהלכם הציג החוקר זאב עמית את התכנית בפני חברי הועדה. החוקר סקר את התכנית, את הדו"ח ואת המלצותיו בנוגע להתנגדויות שהוגשו לתכנית, הן בנושאים עקרוניים והן בנוגע לטענות פרטניות.
 11. בתאריך 23.10.14 התקיימה ישיבה פנימית נוספת של הועדה להשלמת תכניות בהשתתפות החוקר. בדיון זה הוחלף נציג המשרד להגנת הסביבה לאחר שהנציגה הקודמת סיימה את תפקידה במשרד להגנת הסביבה.
- בישיבה זו נסקרה התכנית ועבודת החוקר והועדה עד כה, נדון דו"ח החוקר והועלו הצעות והמלצות מטעם המשתתפים. בין היתר, נדונו הנושאים הבאים:
- המלצות החוקר לתיקון תמ"א 35 (עדכון המרקם העירוני של קלנסווה), תמ"א 3 ותמ"מ 3 /21 בד בבד עם קידום מח/276.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

- הרחבת גבול הפיתוח הצפוני צפונה.
- ביטול הרוזטות בדרכים הפנימיות.
- תוספת חזיתות מסחריות.
- המלצות שונות של החוקר אשר השתנו בעקבות נתונים ומידע שהגיעו לידי החוקר.
- הערות היועץ המשפטי לגבי התקנון.
- הערות מינהל התכנון לפי סעיף 109.
- שאלת הצורך בנקיטה בהליך לפי סעיף 106(ב).

בתום הישיבה הוחלט לתת תוקף לתוכנית, וכי ההחלטה המסכמת תועבר לאישור החברים, טרם הפצתה.

12. התכנית הובאה לדיון זה לצורך הצגת אופן מימוש פתרונות הניקוז לתכנית לפני מתן תוקף, בהתאם לתנאי שנקבע בהחלטת ההפקדה של התכנית מיום 16.6.08.

החלטה:

הועדה בחנה את פתרונות הניקוז של התכנית שהוצגו על ידי עורך התכנית ואף אושרו על ידי רשות הניקוז, ומחליטה כי הם מספקים ונותנים מענה לתכנית לשנת היעד שנקבעה לה. הועדה מאשררת את החלטת הועדה להשלמת תכניות מיום 23.10.14 לתת תוקף לתכנית.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

4.צ.ש/22/4/31/א, מטמנת נורדיה

רקע:

התכנית עניינה הטמנת פסולת יבשה במחפורת קרקע קיימת ושיקום האתר והחזרתו ליעודו החקלאי. המחפורת ממוקמת מערבית לדרך ארצית מספר 4 ודרומית למושב נורדיה, בתחום תכנית מח/ 270 (אנ"מ אילנות) בשטח של כ- 170 דונם.
רקע סטטוטורי :

- א. התכנית תואמת לתכנית האב המחוזית לפסולת יבשה שגובשה ואומצה ע"י הועדה המחוזית.
- ב. ע"פ תמ"א 35 התכנית במרקם עירוני ושטח לשימור משאבי מים.
- ג. ע"פ תמ"מ/ 3/ 21 התכנית ביעוד אזור נופש מטרופוליני.
- ד. ע"פ תמ"א/ 34/ ב/ 4 התכנית באזור רגישות א',
- ה. ע"פ תמ"א/ 34/ ב/ 5 בשטח התכנית קיים קו למי שתיה.

התכנית נדונה במליאת הועדה המחוזית בתאריך 28.2.11 והוחלט להפקידה בתנאים ובכללותם תיאום התכנית עם משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד החקלאות. נדרש אישור הולקחש"פ ואישור המועצה הארצית להוספת האתר כזמני להטמנת פסולת יבשה ועוד.

בדיון שנערך בולקחש"פ בתאריך 3.06.13 הוחלט לאשר את התכנית בתנאים שיבטיחו כי תוך 8 שנים מאישור התכנית תבוטל הגריסה וההטמנה, תפוזר קרקע חקלאית מעל שטח ההטמנה, יעוד השטח יהיה קרקע חקלאית ותוקף התכנית יפוג.

בשלב מילוי התנאים הועבר מכתב מרשות המים לפיו "הרשות מתנגדת לתכנית בשל העובדה כי האתר נמצא על גבי אקוויפר החוף באזור שבו מי התהום באיכות גבוהה ומאפייני האקוויפר מאפשרים מעבר מזהמים למי התהום. בנוסף, אזור התכנית מומלץ על ידי השירות ההידרולוגי לשימור לצורך החדרה".

בעקבות המכתב שהועבר ע"י רשות המים נערכו שתי ישיבות בלשכת התכנון בתאריכים 29.08.12 ו-17.10.13.
בישיבה שנערכה ב-17.10.13 בהשתתפות מתכננת המחוז, נציגים מלשכת התכנון, מהמשרד להגנת הסביבה ורשות המים סוכם כי :

1. בראיית כלל הצרכים המחוזיים יש לקדם התכנית לקראת הפקדתה.
 2. בהתייחס לרגישות אקוויפר החוף יועברו ע"י המשרד להגנת הסביבה ההנחיות המחמירות ביותר שיבטיחו את ההגנות הנדרשות ואלו יוטמעו בנספח הסביבתי ובמסמכי התכנית, ככל שיידרש.
 3. ככל שרשות המים תגיש התנגדות לתכנית, היא תובא לדיון בהליך הקבוע בחוק.
- משלא מולאו התנאים בהחלטת ההפקדה הוארך תוקף ההחלטה שבע פעמים וזאת בהתאם לסעיף 86' לחוק התו"ב עד לתאריך 30.11.14.

בתאריך 22.04.15 הועברה פניה מאת המועצה האזורית לב השרון והחברה הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ שלטענתם לא סביר, כי תכנית התואמת תמ"א ותואמת את תכנית האב המחוזית לפסולת יבשה שגובשה ואומצה ע"י הועדה המחוזית ושהוחלט להפקידה נעצרת ע"י גורם מייעץ למשרד הגנת הסביבה.

בתאריך 28.07.15 הועבר עדכון מהמשרד להגנת הסביבה לפיו נערכו מספר פגישות ודיונים לקידום הנושא ולקידום העתקת קידוח החדרה הממוקם בסמיכות למחפורת המיועדת לאתר פסולת וכי רשות המים לא תתנגד לקידום התכנית בכפוף לתנאים העוסקים בקידוח חלופי הכוללים את הגבהת רום תחתית בור ההטמנה ותשתיות נדרשות למניעת זיהום מי תהום. בנוסף צויין כי בימים אלה, עורך המסמך הסביבתי מעדכן את המסמך הסביבתי בהתאם להערות שהוערו בעבר ובהתייחס לתיאום עם רשות המים.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

החלטה:

הואיל וטרם הושלמו התנאים הנדרשים להפקדת התכנית ובכלל זה אישור הנספח הסביבתי למרות הזמן הרב שחלף מהחלטת ההפקדה בתאריך 28.02.11, והואיל וטרם ניתנו הסכמות מלאות להליך הנדרש להעתקת קידוח ההחדרה מחליטה הועדה לאפשר ליזמי התכנית שהות של 3 חודשים ממועד דיון זה על מנת להשלים את התנאים הנדרשים להפקדת התכנית בפועל ובכלל זה קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לנספח הסביבתי המעודכן והטמעת ההוראות הסביבתיות הנדרשות במסמכי התכנית לרבות הבטחת מניעת זליגת תשטיפים למי תהום. להוראות התכנית יתווסף סעיף לפיו מציאת מיקום וביצוע קידוח הפקה חלופי בתיאום עם חברת מקורות הינו תנאי להיתר בניה.

כמו כן, יתווסף להוראות התכנית סעיף לפיו המיקום החלופי יתואם עם משרד הבריאות.

במידה ובחלוף המועד האמור לעיל לא יועברו ללשכת התכנון המסמכים הנדרשים להפקדת התכנית בפועל, התכנית תידחה ותבוטל ללא צורך בדיון נוסף.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

5.תוכנית 456-0163303

רקע

מטרת התכנית היא שיקום מחפורת קיימת מדרום לכביש 7 בסמוך לקיבוץ חפץ חיים, זאת ע"י יעוד ביניים זמני להטמנת פסולת יבשה ולאחר השיקום החזרת שימוש הקרקע לחקלאי, בהתאם לתממ/ 3 / 21.

שטח התכנית – כ-60 דונם.

ע"פ תמא/ 35, התכנית חלה במרקם כפרי.

תממ/ 3 / 21, התכנית חלה על שטח ביעוד קרקע חקלאי/נוף כפרי פתוח.

התכנית מציעה זכויות בניה בסך 500 מ"ר עיקריים, המחולקים למבנה משרדים, רווחה, שירותים, בקרת כניסה ורישום בשטח של עד 100 מ"ר ולסככה לתחזוקה וטיפול בכלים הנדסיים של האתר בשטח של עד 400 מ"ר.

התוכנית נדונה בעבר כ-בר/ 302, ובתאריך 28.2.2005 התקבלה החלטת ההפקדה הבאה :

א. התכנית הנדונה עניינה מחפורת קיימת מדרום לכביש 7 בסמוך לקיבוץ חפץ חיים ובתחומי המועצה האזורית נחל שורק. שטח התכנית כ-33 דונם, והתכנית מציעה, בעיקרה, שטח להטמנת פסולת יבשה, מתקנים ומבנים ניידים למגרסה לגריסת פסולת בנין ושיקום האתר והחזרתו לשימוש חקלאי.

ב. על שטח זה אישרה ועדת המשנה של הועדה המחוזית, בישיבתה מיום 15.4.02 היתר לשלוש שנים לכריית קרקע בקרקע חקלאית - וזאת עפ"י סעיף 5.11.2 ב' בתמ"מ 3.

ג. עוד יצוין כי בנוסף לאמור לעיל, כלול האתר הנדון ברשימת האתרים לשלב א' שועדת ההיגוי של תכנית האב לטיפול בפסולת יבשה במחוז המרכז המליצה לבחנם בבחינה תכנונית מפורטת.

ד. בהמשך לכל זאת, ולאחר שהועדה שמעה הסברי יזמי ומתכנני התכנית וכן עמדת ראש המועצה האזורית נחל שורק ומהנדסת הועדה המקומית שורקות - מחליטה הועדה להפקיד את התכנית – וזאת לאחר מילוי התנאים הבאים :

1. תחום התכנית יורחב במידת הצורך באופן שיכלול גם את דרך הגישה לאתר לכל אורכה עד לחיבורה לכביש סמוך. פתרון הנגישות יתואם עם משרד התחבורה, מע"צ, לשכת התכנון, יועץ התנועה של לשכת התכנון והמשרד לאיכה"ס – ומסמכי התכנית יועדכו בהתאם.

2. אישור הולקחש"פ.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

3. הועדה מאשרת הקלה בקווי בניין עפ"י תמ"א/3 – וזאת ביחס לכביש מס' 7, בשיעור של 75 מ'. מסמכי התוכנית יעודכנו בהתאם.

4. הגשת מסמך סביבתי לאישור המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון (כולל ביחס לדרך הגישה) לאישור המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון, והטמעת ההנחיות הסביבתיות בהוראות התכנית (המסמך הסביבתי יצורף כמסמך לוואי למסמכי התכנית). בנוסף, יכלול המסמך, בין היתר, פרק בנושא ההידרולוגי, וקבלת אישור מהשירות ההידרולוגי לשיקום ולאיטום פני השטח, טרם התחלת ביצוע מילוי הבור בפסולת.

5. יתווסף סעיף להוראות התוכנית על פיו תותר באתר הטמנת פסולת יבשה בלבד - בנוסח שיאושר ע"י המשרד לאיכה"ס. כמו כן, וביחס להפעלת מגרסה במקום לגריסת הפסולת מסמיכה הועדה את המשרד לאיכה"ס לבחון נושא זה מול יזמי התכנית תוך 60 יום מהיום, ובהתאם לעמדת המשרד לאיכה"ס יתוקנו מסמכי התכנית.

6. יתווסף למסמכי התכנית מסמך פיתוח נופי המציג ומפרט את שיקום האתר, ובכלל זה לאור הקרבה לכביש מס' 7 כולל נטיעת חורשת עצים במקום לרווחת הציבור – בתיאום עם משרד החקלאות, המשרד לאיכה"ס ולשכת התכנון, כולל יועצת הנוף.

7. תנאי לאישור התוכנית – מתן התחייבות משפטית להבטחת ביצוע השיקום בהתאם לתנאי התוכנית, על ידי מגיש התוכנית – בנוסח שיאושר על ידי היועצת המשפטית של הועדה המחוזית.

8. תירשם הערת אזהרה תכנונית ברשם המקרקעין ביחס לכל החלקות הכלולות ביעוד "אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום" בדבר היות השטח מטמנת פסולת יבשה – בנוסח שיאושר ע"י היועצת המשפטית לוועדה.

9. זכויות הבניה המרביות בתכנית יהיו 200 מ"ר (שטח עיקרי ושירות), לא יותרו הקמת מבנים קשיחים, אלא מבנים יבילים בלבד.

10. תיקונים טכניים שימסרו ע"י לשכת התכנון תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים המתוקנים כאמור לעיל.

בתאריך 24/7/2006 נערך בוועדה המחוזית דיון נוסף, לאחר שהתגלה כי כריית החול באתר ממשיכה באופן בלתי חוקי ומעבר לגבולות התכנית המוצעת:

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

לאחרונה, הסתבר למשרד לאיכות הסביבה וללשכת התכנון, כי יזמי התוכנית מבצעים כריית בשטח מעבר לגבולותיו התוכנית שהוחלט להפקידה ובניגוד להיתר שניתן על ידי הועדה המחוזית ובניגוד להיתר שניתן בהמשך על ידי הועדה המקומית, שחוקיותו מוטלת בספק.

יצוין, כי כנגד הפעילות במקום מתנהלים תהליכים וכי קיימים צווי הפסקה שיפוטיים כנגד הכרייה מיום 24.11.05.

בנוסף, במהלך הטיפול בתוכנית, הוגשו למשרדי הועדה תלונות מאת בעלי קרקע סמוכים שטוענים כי חלק מהכרייה נעשתה בשטחים שבבעלותם וכן כי דרך הגישה אל המחפורת, עוברת בשטחים שאינם בבעלות יזמי התוכנית.

הועדה מציינת את העובדות שלהלן:

אתר זה הוצע יחד עם מספר אתרים נוספים שנבחרו בתכנית אב שלב א', לאתרי הטמנה במחוז המרכז, לאור צורך אקוטי במציאת פתרונות הטמנת פסולת במחוז.

בין האתרים שנבחרו לצורך הטמנת הפסולת אותרו גם מחפורות שהיו קיימות בשטח בעת הכנת תכנית לפסולת יבשה על אף שאינן חוקיות, וזאת מתוך הצורך לאתר פתרונות דחופים להטמנת פסולת תוך הימנעות מיצירת מחפורות חדשות הפוגעות בשטחים הפתוחים במחוז. במסגרת תכנית האב למטמנות נתנו מגבלות והוסדרה ההטמנה במחפורות שנבחרו, לרבות ביחס לשיקומם המלא. מהנתונים שהוצגו לוועדה צוין שניתן היתר זמני לכריית קרקע חקלאית על-ידי הועדה המחוזית ביום 15.4.02 על שטח של כ-11 דונם על פי סעיף 5.11.02 לתממ 3. ההיתר ניתן לכריית 84,389 מ"ק וכן שטח למילוי ולשיקום של 145,820 מ"ק. בתאריך 7.11.02 ניתן רישיון על ידי הועדה המקומית להרחבת תחום הכרייה לשטח של כ-32 דונם ולחפירה של 438,611 דונם ונפח מילוי של 377,180 מ"ק. לא ברור על סמך מה ניתן רישיון זה על ידי הועדה המקומית, ומבלי שהועבר לידיעת ולאישור הועדה המחוזית.

מעבר לספק בדבר חוקיות החפירה שבוצעה על פי היתרים מאת הועדה המקומית, בוצע בשטח המשך כריה בחריגה אף מהיתרים אלו. החריגות באות לידי ביטוי הן בשטח, והן בעומק החפירה ובכמות החומר שהוצא מהאתר. על כך ניתנו התראות על ידי הממונה על המכרות במשרד התשתיות. על-פי מדידות שנערכו במקום על-ידי היזם ביום 1.8.05, היקף הכרייה במקום הגיע ל-740,000 מ"ק.

נוכח העובדה שבמסגרת בחירת האתרים כאמור לעיל, הוסדרו בדיעבד מחפורות לא חוקיות, מדגישה הועדה את החשיבות שהסדרתם של אתרים אלו תעשה בהתאם ובדייקנות להוראות הועדה ובילווי משרדי הממשלה שהוגדרו לכך

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

במסגרת ההחלטות. עמידה בעקרונות אלו היא תנאי הכרחי למהלך של הסדרת
הטמנה באתרים כאמור.

יובהר, שהאתר הנדון אכן הוגדר בעבר כאתר כרייה בהיקף מסוים, ולפיכך הוא
שונה מאתרים אחרים שהיו לא חוקיים שנבחרו על-ידי הוועדה המחוזית במסגרת
תוכנית האב לאתר הטמנה. עם זאת, הועדה אינה יכולה להשלים עם כך, שלאחר
שנתנה התייחסות לאתר לרבות גודלו, והיקפו, תהייה הפרה של הנחיות אלו.
הוועדה החליטה על הפקדת תכנית שנפח הבור להטמנת פסולת הוא 523,000 מק'.
מהנתונים שהוצגו לוועדה, עולה שנפח הבור נכון לתאריך ה-1.8.05 הוא 740,000
מ"ק ושטחו חורג אף מהקו הכחול של התכנית.

בסופו של הדיון התקבלה החלטה לבטל את החלטת ההפקדה של התכנית, ונקבע כי ניתן יהיה
לדון בה מחדש לאחר החזרת מצב השטח לקדמותו ולאחר השלמת מספר תנאים :

הועדה לאחר ששמעה את יזמי ומתכנני התוכנית ואת המפקח על המכרות,
מהנדסת הוועדה המרחבית שורקות, מהנדס המועצה גדרה ובעלי הקרקע
הסמוכים מחליטה לבטל את החלטתה על הפקדת התוכנית מיום 28.2.05 ולהחזיר
את התוכנית לדיון הוועדה המחוזית לבחינה נוספת מהנימוקים הבאים :

1. נוכח העובדות שצינו לעיל, התוכנית כפי שהוחלט להפקידה אינה תואמת
את המצב הקיים בשטח ועל ידי כך אינה כוללת את ההוראות והמסמכים
הנדרשים לשיקום המצב כפי שהיה בפועל (בתחומי החריגה).

2. הועדה סבורה כי כתנאי לכל דיון בתכנית, מן הראוי היה להחזיר לקדמותו
את השטח שחרג מגבולות התוכנית שהוצגה בפני הועדה ביום 28.2.05
למצבו טרם ההחלטה, כולל בשטחים החורגים מהקו הכחול המקורי.
אולם, נמסר לוועדה כי לא ניתן לשקם חלקים אלו ללא שיקום האתר
במלואו, בשל היבטים הנדסיים.

3. הוועדה תהיה מוכנה לדון בתכנית לאתר הטמנת פסולת יבשה לאחר מילוי
התנאים הבאים :

א. אישור מודד מוסמך והממונה על המכרות על החזרת גובה המחפורת
למצב שהוצג לוועדה בתאריך 28.2.05, דהיינו לגובה של 45 מ' מעל פני
הים וזאת על ידי מילוי בעודפי עפר בלבד.

ב. גבולות התוכנית יתוקנו על פי המצב הקיים, כולל השטחים שנכרו
מעבר לגבולות התוכנית כפי שהוחלט להפקידה.

ככל שגבולות התוכנית המתוקנים יכללו שטחים שאינם בבעלות יזם
התוכנית, יצורפו לתוכנית חתימות כל בעלי הקרקע הכלולים בגבולות
התוכנית החדשה.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

ג. יזמי התוכנית יציגו בפני הועדה דרך גישה מקובלת ומוסכמת על בעלי
הקרקע הנוגעים בדבר, לשכת התכנון, המשרד לאיכות הסביבה, והיא
תוכלל בגבולות התשתית.

ב-6.4.2014 הוגשה תכנית זו מס' 456-0163303 של מחפורת חפץ חיים, ללשכת התכנון. גבולות התכנית תוקנו בהתאם למצב הקיים, והוצגה דרך גישה המקובלת על בעלי הקרקע הנוגעים בדבר, לשכת התכנון והמשרד לאיכות הסביבה. ב-6.7.2014 נערכה ועדת היגוי ראשונה בעניינה. בוועדה זו עלו מספר נקודות :

1. לעניין הסדרת בעלי העניין בקרקע – מועצה אזורית נחל שורק הצטרפה כיום התוכנית.
2. על אף שהאתר אינו פעיל מזה עשר שנים, התמוטטות הקרקע ממשיכה.
3. לא ניתן למלא את הקרקע כיוון שהקרן לשיקום מחצבות לא מאשרת את מימון המילוי ללא תכנית שיקום כוללת.
4. סוכם כי לאחר הגשת נספח סביבתי וביצוע תיאומים עם משרד החקלאות ועם המשרד להגה"ס, תעלה התכנית לדיון בוועדה המחוזית.

מתכנני התכנית הגישו למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות את הנספח הסביבתי. בלשכת התכנון התקבל מסמך תיאום מפורט של המשרד להגנת הסביבה ושל רשות המים, אך טרם התקבלה תגובת משרד החקלאות.

ב-14.7.2015 נערכה ישיבת היגוי נוספת, בה נדון הנושא הסביבתי. בישיבה זו הוצג כי המחלוקת העיקרית שעומדת כרגע בין המתכנן לבין המשרד להגה"ס היא סביב נושא הגריסה. לטענת המשרד להגה"ס, אף על פי שהם נוהגים לתמוך במדיניות גריסה של פסולת יבשה, הרי שבמקרה הזה אין אפשרות למקם מכונת גריסה בשל גודל הבור, נפחו וצורתו. במהלך הדיון עלתה הצעה למלא את הבור עד אשר שטח הפנים שלו יגיע לכדי 10 דונם, ואז להעמיד בו מכונת גריסה. הובהר כי את כל שאר נקודות המחלוקת הצליחו המתכננים ונציגת המשרד ליישב.

החלטה :

הועדה, לאחר ששמעה את מתכנן התכנית, נציגי הועדה המקומית וראש המועצה אזורית נחל שורק, מחליטה לשוב ולדון בתכנית לאחר מילוי התנאים הבאים :

1. הצדדים יעבירו את פסק הדין המסביר את הצדדים הקנייניים, לרבות ההסכמות לגבי שטחו של גרינפלד סמואל ("הבריטי").
2. הועדה מבקשת ממחלקת הפיקוח המחוזית לבדוק באגף הפיקוח הארצי את תוצאות חקירת המשטרה בנושא עבירות הכרייה במקום.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

6. החלטה לתכנית דרכ/ש/ 84 למליאת הועדה המחוזית

תאור הפרויקט והחלופות:

רכבת ישראל הגישה לוועדה המחוזית תשריט לדרך בהתאם לסעיף 119 ג' לחוק התכנון והבניה. תשריט הדרך הוגש כשלב ראשוני טרם הכנת תכנית מפורטת למסילה בתוואי כביש 431 בין תחנת ראשונים לבין תחנת משה דיין בראשון לציון. התוואי המוצע הינו חלק מקו מודיעין – מערב ראשל"צ, המחבר בין תחנות הרכבת ראשונים במזרח ותחנת משה דיין במערב ועובר לאורך כביש 431. בקטע זה מוצעת תחנת רכבת נוספת באזור תעסוקה והמסחר מעוין שורק. התשריט לדרך בוחן שתי חלופות לתוואי המסילה: חלופה אחת היא חלופת מנהור והשניה חלופת גישור. החלופה הראשונה ברובה ממונהרת ובחלקים משוקעת ללא קירוי. החלופה השניה – עוברת בגשר מעל המחלפים של צומת עין הקורא (42-431) וכביש 4 בעיקר באזור המזרחי, כולל התחנה של מעוין שורק, כאשר החלק המערבי בחפירה פתוחה. נערכה השוואה בין החלופות על פי קריטריונים הנדסיים, סביבתיים, כלכליים והמתכננים בחרו את חלופת הגישור כחלופה עדיפה. השיקולים העיקריים לטובת חלופת הגישור הינם הנושא ההידרולוגי, חפירה בחול ועודפי העפר. חלופת הגישור נבחרה גם ע"י יועצי הנוף שמצאו כי הגשר נבלע בסביבה של הרמפות והמחלפים הקיימים והשפעתו היוזואלית על השכונות המערביות אינה משמעותית.

רקע:

ב- 22.12.14 בישיבת היגוי על הפרויקט נמסרו לרכבת ישראל הנחיות מתכנתת המחוז.
ב- 23.2.15 התקבלו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה מהמשרד להגנת הסביבה.
ב- 12.7.15 התקיימה פגישת עבודה בה הוצגו ההנחיות לתסקיר והתייחסות לשכת התכנון ורכבת ישראל.

סקירה סטטוטורית:

תמא/ 8/23 - אושר תוואי מסילת ברזל כפולה ממודיעין, דרך רמלה, עד כביש 20 (נתיבי איילון) במערב ראשל"צ.
תמ"מ/3/6 א - תכנית לתוואי משותף של דרך 431 ומסילה תוואי מתארי למסילת הרכבת. תכנית זו מנחה להכנת תכנון מפורט למסילה.
תמא/35 - אזור בעל רגישות נופית סביבתית. שטח לשימור משאבי מים ונדרשת חוו"ד הידרולוגית.
תמא/34 ב/4 - אזור רגישות א'.
תכנית מתאר של ראשל"צ - התכנית הטמיעה את התוואי המתוכנן של הרכבת.
תממ/3/21 - כביש פרברי מהיר (431) ותוואי למסילה.
מח/148 - תוואי מסילה בנתיבי איילון מתחנת משה דיין דרומה.
מח/147 - תוואי מסילה תת-קרקעי המחבר את תחנת ראשונים עם נתיבי איילון דרך שכונות מערב העיר ושדרות יצחק רבין, עם תחנות במרכז התחבורה (שער ראשון) ובמכללה למינהל.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

החלטה:

הועדה, לאחר ששמעה את נציגי רכבת ישראל ואת המתכננים, מאמצת את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה מיום 23.2.15.

הועדה מחליטה להוסיף את ההנחיות הבאות:

1. לאור עוצמות הפיתוח לתעסוקה ומגורים הצפויות באזור ראשל"צ, רמלה ומודיעין בעשורים הקרובים, תוצג סקירה של המערכת התחבורתית והתאמתה לפיתוח המתוכנן באזור. על הרכבת להציג בתסקיר את האפשרות להכפלת התוואי בעתיד מ-2 ל-4 מסילות.
2. יוצג הסבר לצורך בתוואי הרכבת המאושר בתכנית מח/147 העובר לאורך שדרות יצחק רבין בין כביש 431 ונתיבי איילון.
3. בהתייחס לסעיף 3.4.1 בהנחיות הגנת הסביבה לעניין החשמול- יוטמעו בתסקיר הפרקים הרלוונטיים מתוך תת"ל/18 המאושרת.
4. תבחן חלופה הכוללת קירוי החפיר בנוסף לחלופה החפיר הפתוח, בקטע המסילה העובר בתחום הפיתוח העירוני של ראשל"צ, צמוד לכביש 20. יש להציג חתכים של התוואי בממשק עם העיר.
5. יוצג סקר ביקושים לאזור מעויין שורק על מנת לבחון את הצורך בהקמת התחנה במעויין שורק.
6. תוצג התייחסות לצמצום אתרי החדרה וקרבתם לתחנת הרכבת המתוכננת.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

7. הודעה בדבר חתימה על צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א (י) לחוק התו"ב

1. יו"ר הועדה המחוזית מודיעה על מתן צו הריסה מנהלי שנחתם ביום 16.6.15 הצו מתייחס למבנה בשטח של כ- 1500 מ"ר, הכולל קונסטרוקציית ברזל ויציקת קירות בטון היקפיים בגובהה של כ- 2.50 מ' בגבולות יציקת הבטון, בגוש 8868 חלקה 36, המצויים בתחומי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם, בכפר קאסם.
ביום 16.6.15 הודבק הצו על גבי קיר חיצוני של המבנה, בשעה 15:40.

מדינת ישראל
משרד הפנים

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
ישיבה מספר : 2015013 תאריך הישיבה : 03.08.15

ח.ש/10/13

התכנית שבנדון עניינה בין היתר קביעת מעמד סטטוטורי לבתי המגורים הקיימים על פי רשימה, קביעת יעוד קרקע למגורים/חקלאי מיוחד וחלוקה חדשה, לאפשר הרחבת דירות קיימות, קביעת הוראות בניה בארסוף.

התכנית פורסמה להפקדה ביום 8.1.93.

התכנית נדונה בועדת המשנה להתנגדויות ביום 13.9.98 והוחלט לשוב ולדון לאחר הגשת התייחסות יזמי התכנית כפי שהתבקשו בהחלטה קודמת של ועדת המשנה להתנגדויות מיום 28.1.96.

התייחסות כנדרש לא התקבלה בועדה המחוזית.

מכתב ליזם נשלח ביוני 2013.

החלטה :

לאור האמור לעיל מחליטה הועדה למנות ועדת השלמה.

חברים בועדת ההשלמה יהיו נציג משרד הבינוי.

ח.ש/12/11

התכנית שבנדון עניינה בין היתר שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה, קביעת חלוקה ל-36 מגרשים, דרכים, קביעת שטחי ציבור וקביעת הוראות בניה.

התכנית פורסמה להפקדה ביום 21.7.95. נדונה בועדת המשנה להתנגדויות ב-17.12.1996 ו-8.6.1997 והוחלט לשוב ולדון לאחר קבלת התייחסות הועדה המקומית.

התייחסות כנדרש לא התקבלה.

מכתב לועדה המקומית נשלח ביוני 2013.

החלטה :

לאור האמור לעיל מחליטה הועדה למנות ועדת השלמה.

חברים בועדת ההשלמה יהיו נציג משרד הבינוי.